

0001852-70.2018.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Falsa identidade

Magistrado: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas cometido no ano de 2012. Aduziu que foi preso em 2012 e saiu apenas em 2018. Afirma que Carlos Eduardo Pereira é seu irmão e que nunca se utilizou da qualificação dele. Não sabe dizer quem poderia ter se utilizado do nome e qualificação de seu irmão Carlos Eduardo Pereira. Esclarece que Carlos Eduardo Pereira chegou a ser preso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe - 2ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001852-70.2018.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001852-70.2018.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Falsa identidade

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 202/2018 - Delegacia de Polícia de Peruíbe

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS

Juiza de Direito: Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti

Vistos.

I - RELATÓRIO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais denunciou TIAGO ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 307, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 11 de maio de 2016, nas dependências da Delegacia de Polícia Sede de Peruíbe, situada na Rua Rubens Ferreira Martins, 462, Centro, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

A denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2019 (fls. 154/155), após remessa dos autos ao juízo comum, ante a não localização do réu para citação.

O réu foi citado pessoalmente (fls.184) e apresentou Defesa prévia (fls. 198/199).

Perante este juízo, durante a instrução processual, foi ouvida a testemunha Neusa Maria dos Santos e interrogado o réu.

Na audiência de instrução foram requeridas diligências complementares, notadamente, requerimento de certidão de antecedentes atualizada do réu, qualificação de seu irmão Carlos Eduardo Pereira e folha de movimentação carcerária do réu.

Movimentação carcerária do réu às fls. 341/344.

Memoriais escritos pelo Ministério Público às fls. 348/350, postulando pela improcedência da ação. Por sua vez, a Defesa se manifestou às fls. 351/352 ratificando o pedido do parquet.

É o relatório.

II – FUNDAMENTO e DECIDO:

Trata-se de ação penal visando apurar a responsabilidade criminal de THIAGO ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS.

O pedido é improcedente.

Conforme consta nos autos, a denúncia foi oferecida com base no ofício de fls. 07, documentos de fls. 30/41, relatório de fls. 71/72.

Entretanto, ao longo da instrução criminal, mostrou-se configurada dúvida acerca da autoria delitiva.

Ouvida em audiência, a testemunha Neusa Maria dos Santos, Escrivã de Polícia, informou que THIAGO já havia passado a qualificação para os investigadores e, na hora de fazer a identificação (DI), colheu os dados e ele forneceu a mesma qualificação, já que não possuía documento “foi feito em cima disso”. Após algum tempo o irmão Carlos Eduardo informou que THIAGO, seu irmão, se utilizou dos seus dados. Que ouviu Carlos Eduardo em declarações e encaminhou para o Fórum. Que Carlos Eduardo que falou que THIAGO havia utilizado os seus dados. A testemunha não reconheceu THIAGO, mas se recorda do fato.

Interrogado, THIAGO ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS negou os fatos, alegou que em 2016 estava preso, em São Vicente, em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas cometido no ano de 2012. Aduziu que foi preso em 2012 e saiu apenas em 2018. Afirma que Carlos Eduardo Pereira é seu irmão e que nunca se utilizou da qualificação dele. Não sabe dizer quem poderia ter se utilizado do nome e qualificação de seu irmão Carlos Eduardo Pereira. Esclarece que Carlos Eduardo Pereira chegou a ser preso por tráfico de drogas.

Pois bem.

Da análise do histórico de movimentações carcerárias do réu às fls. 341/343, observa-se que o réu no dia dos fatos descritos na denúncia estava preso na Penitenciária Dr. Geraldo de Andrade Vieira em São Vicente, São Paulo.

Deste modo, não obstante o teor do ofício de fl. 07, confirmar que o réu se encontrava preso na data dos fatos, não há indicativo de que tenha saído do presídio por qualquer motivo, acarretando assim dúvida quanto a autoria delitiva.

Demais a mais, não há qualquer outro elemento nos autos a indicar quem poderia ter se utilizado falsamente da qualificação de Carlos Eduardo Pereira na ocasião dos fatos.

Portanto, manifesta a improcedência da denúncia.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER THIAGO ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS, na forma do art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal, da imputação contida da denúncia (artigo 307 do Código Penal).

Nomeado Defensor Dativo, expeça-se a certidão de honorários.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado a sentença, oficie-se ao IIRGD comunicando-se a decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Peruíbe, 12 de agosto de 2022.

Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Juíza de Direito
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA